

【제 목】 : 계약사무처리에 관한 사항(통보)

【내 용】

- 우리 원 「계약사무처리지침」(이하 “지침”이라 한다) 제7조(계약사무의 위임)에 따르면 사업주관부서에서 수행하는 사업으로 예산이 200만원 이하인 물품의 제조·구매 및 용역·공사에 관한 계약사무는 사업주관부서의 장에게 위임할 수 있고,
 - 이에 따라 사업주관부서에서 직접 물품의 제조·구매 및 용역사업(이하 “직접구매 등”이라 한다)을 수행한 경우, 사업주관부서의 장은 반기별로 별지 제3호서식의 “직접구매 등 현황통보서”(이하 “현황통보서”라 한다)를 △부서로 제출하도록 되어있다.

☞ 참고자료: 【계약사무처리지침】

제7조(계약사무의 위임)

① 계약부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 계약사무를 사업주관부서의 장에게 위임할 수 있다.

1. 소관 사업주관부서에서 추진하는 비예산사업과 관련된 각종 협약서, 약정서(MOU 포함) 등의 체결에 관한 사항
2. 사업주관부서에서 수행하는 사업으로 예산이 200만원 이하인 물품의 제조·구매 및 용역·공사에 관한 사항
3. 소관 사업과 관련된 행사나 홍보 등을 위하여 부상품으로 지급하는 상품권(문화, 도서 상품권 등 현금 등가물)의 구매에 관한 사항
4. 관사 등 부동산 임대차 계약에 관한 사항
5. 직원교육 또는 국제협력을 목적으로 하는 임대차 계약 중, 추정 가격이 2천만원 이하인 계약에 관한 사항
6. 심사평가원 사업예산이 수반되지 않는 계약에 관한 사항
7. 「직제규정」에 따라 법규송무업무를 담당하는 부서(이하 "법규업무담당부서"라 한다)에서 소송수행 및 법률자문을 위해 체결하는 소송대리인 선임 및 법률자문 계약에 관한 사항

② (생략)

③ 사업주관부서의 장은 제1항제2호에 따른 직접 물품의 제조·구매 및 용역사업의 경우에는 반기별로 별지 제3호서식의 "직접구매 등 현황통보서"를 계약부서에 제출하여야 한다.

④ ~ ⑥ (생략)

- 따라서 사업주관부서의 장은 직접구매 등을 수행한 경우 반기별로 그 내역을 현황통보서로 작성하여 △부서에 제출하여야 하며,
- 안전경영실은 사업주관부서에서 현황통보서를 제출하였는지 점검하고, 위임된 직접구매 등의 계약업무가 지침 등에 따라 적절히 수행되고 있는지 확인하여야 하는 바,
 - 안전경영실에서는 사업주관부서가 지침에 따라 처리할 수 있도록 전 부서 대상 현황통보서 제출 요청을 하고 있으나, 만일의 경우 안전경영실의 요청이 없거나 지연되는 경우 지침에 따른 사업주관부서에서의 통보 시기가 지침에 위배될 가능성이 있다.
- 이에 감사대상기간 동안 현황통보서 제출 현황을 확인한 결과, **【표】**와 같이 안전경영실은 '20년까지 반기별 현황통보서 제출을 요청하였으나 '21년에는 연간 현황 제출을 요청하였고, '22년 또한 연간 현황 제출을 계획하고 있어 상반기는 별도 요청하지 않았으며,
- 사업주관부서는 안전경영실의 요청에 따라 현황통보서를 제출하였고, 요청하지 않은 '21·'22년 상반기는 제출하지 않은 것으로 확인하였다.

【표】 직접구매 등 현황통보서 제출 요청 현황

연도	제출 대상기간	문서번호	문서제목
2019	상반기(1~8월)	●팀-3545 (2019. 9. 25.)	2019년 1월~8월 소액물품 등 직접구매 현황 제출 요청
	하반기(9~12월)	△부-162 (2020. 1. 20.)	2019년 9월~12월 소액물품 등 직접구매 현황 제출 요청
2020	상반기(1~6월)	△부-2365 (2020. 7. 10.)	2020년 상반기 소액물품 등 직접구매 현황 제출 요청
	하반기(7~12월)	△부-14 (2021. 1. 4.)	2020년 상반기 소액물품 등 직접구매 현황 제출 요청
2021	연간(1~12월)	△부-107 (2022. 1. 10.)	2021년 소액물품 등 직접구매 현황 제출 요청

- 다만 지침에 따르면 사업주관부서는 △부서의 제출 요청과는 무관하게 현황통보서를 제출하여야 하나, 안전경영실에서 대상기간 및 제출일정 등을 계획하여 요청하고 있는 실무를 고려할 때,
 - 안전경영실은 사업주관부서에서 현황통보서를 누락하지 않고 지침에서 정한 기한이 준수될 수 있도록 할 필요가 있다.

【관계부서 의견】

- 계약사무처리지침에 따르면 직접구매 등 현황통보의 주체는 계약사무를 위임받은 사업주관부서의 장으로 볼 수 있으며, 안전경영실의 제출 요청이 누락·지연된다 하더라도 지침에 따라 사업주관부서는 현황을 제출하여야 하는 것으로 판단된다고 소명하였으나,
 - 안전경영실은 사업주관부서에서 직접 수행하는 직접구매 등의 계약업무 현황을 확인할 필요성이 있는 바, 사업주관부서에서 반기별로 현황통보서를 제출할 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 사업주관부서의 장이 직접구매 등 현황통보서를 누락하지 않고 제출하여 지침을 준수할 수 있도록 하시기 바랍니다. (통보)